

1503556-68.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARILIA GABRIELA JACINTO e outro

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2279686/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20806436 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5796/21/406

- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503556-68.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503556-68.2021.8.26.0302 - Controle 2021/002006

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARILIA GABRIELA JACINTO e outro

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2279686/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20806436 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5796/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2279686 - DEL.POL.ITAPUI, 5796/21/406 - DEL.POL.ITAPUI

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

MARILIA GABRIELA JACINTO e DIEGO CUSTÓDIO PINTO foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII, c/c art. 61, II, j, ambos do Código Penal, porque, em 14/10/2021, por volta da 1h45min, na Rua Coronel Cândido Ferreira Dias, n.º 273, Vila Pavanello, na cidade de Itapuí, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para eles, 1 frasco de repelente caseiro, 1 frasco de sabonete líquido, 1 par de tênis (marca Rainha) e 1 molho de chaves, avaliados no total de R\$ 326,00 (fls. 69), pertencentes à vítima

S.S. (à época, pessoa idosa com 65 anos - fls. 100), bem como porque, logo em seguida, MARILIA arremessou uma pedra na direção dela, visando assegurar a impunidade do crime e a posse de parte dos objetos subtraídos.

A ré MARILIA foi detida em flagrante (fls. 1/2) e, apresentada e audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, aos 14/10/2021 (fls. 41/3 e 49/52), que foi cumprida no mesmo dia (fls. 62/3). Posteriormente, mediante representação da Autoridade Policial (fls. 96/8) e requerimento do Ministério Público (fls. 125), foi decretada a prisão preventiva de DIEGO, aos 28/10/2021 (fls. 137/40), a qual foi cumprida aos 20/11/2021 (fls. 180/4).

Recebida a denúncia em 28/10/2021 (fls. 137/40), os réus foram regularmente citados (fls. 178 e 226) e ofereceram respostas escritas à acusação (fls. 221/3 e 235/7). Em instrução, ouviram-se a vítima e três testemunhas, interrogando-se os réus ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo comprovadas a materialidade e autoria delitivas, insistiu na condenação proposta.

Já a Defesa arguiu, em preliminar, nulidade referente ao reconhecimento realizado pela vítima e, no mérito, pela absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, pediu o reconhecimento da legítima defesa, desclassificação para o delito de furto simples e a consequente aplicação do princípio da insignificância, ou, ainda, pela fixação de penas mínimas, afastamento da agravante da calamidade pública, em regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, rejeito a nulidade acerca da alegada inobservância das formalidades essenciais do reconhecimento feito pela vítima, haja vista que, afora o auto de reconhecimento fotográfico de fls. 66/7 ter cumprido todas as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, a vítima apontou, com bastante segurança, em audiência judicial virtual, a ré como sendo autora do roubo (em razão das limitações inerentes ao referido ato virtual e às restrições da pandemia do novo coronavírus [Sars-CoV-2]), as fotografias dela e do corréu [atuais àquele exato momento da audiência e apenas em print] foram colocadas, respectivamente, na tela ao lado de outras mulheres e homens (todos igualmente integrantes do sistema prisional), prova essa dotada de eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades exigidas pelo dispositivo legal sobredito, especialmente porque conjugada com outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A propósito, confira: [...] 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. [...] (STJ, AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Passando ao mérito, a demanda é inteiramente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição, apreensão, entrega e de avaliação (fls. 15/8 e 69), pelas fotografias dos objetos apreendidos (fls. 24/5) e, sobretudo, pelos laudos de exame de corpo de delito (fls. 101/18).

Autoria igualmente inequívoca.

Em declarações ao Juízo, a vítima disse que, por volta das 2h, estava dormindo e, em certo momento, acordou em razão de um barulho que provinha da janela; como já tinham entrado outra vez em sua casa, pegou um espeto de churrasqueira, mas não viu ninguém; depois, trombou com uma mulher no caminho, tentou intimidá-la com o espeto, mas não conseguiu; quando entrou na edícula, os dois agentes começaram a

arremessar pedras na sua direção, tendo uma delas atingido o seu ombro; em seguida, o réu pulou o muro e voltou a arremessar uma pedra, oportunidade em que percebeu que ele estava encapuzado; diante disso, começou para gritar por socorro para que o seu vizinho o ouvisse; então, este último apareceu no muro e os réus se evadiram, tendo a ré sido detida na rua em poder de parte dos objetos subtraídos; os réus chegaram a atear fogo na janela; foram subtraídos perfumes, um tênis e um molho de chaves; sua esposa também se encontrava na casa no momento do fato, porém, ela não acordou; o vizinho disse que a ré pulou o muro da sua e caiu em cima do seu carro, cujo teto ficou amassado; já na Delegacia de Polícia, obteve a devolução dos perfumes, tendo recuperado as chaves e o tênis posteriormente; não soube dizer se os réus eram vistos juntos antes dos fatos. Um policial aposentado ("Aquino") falou que viu os réus ("Bozão" e "Gabi") caminhando juntos na mesma noite; gastou cerca de R\$ 300,00 para trocar a fechadura e consertar a janela; durante a audiência de instrução, reconheceu apenas a ré como sendo a autora do delito.

A testemunha A.C.M. afirmou que, por volta das 2h, estava deitado e escutou um barulho nas telhas da casa do vizinho; foi verificar o que aconteceu, mas não viu nada; posteriormente, ouviu o vizinho gritando: "Socorro, tem alguém roubando aqui"; diante disso, abriu a porta e viu duas pessoas, uma delas de capuz; outros vizinhos acordaram e acionaram a Polícia; a mulher pulou o muro e caiu sobre o seu carro, a qual, por sua vez, era conhecida como "Gabi"; disseram que ela estava "roubando muito" na região e, geralmente, na companhia de "Bodão"; já houve a prática de outros roubos na região; um rapaz disse que, cerca de 2 horas antes do fato ora analisado, um casal tentou entrar em uma loja no centro da cidade. Os Policiais Militares Cleiton e Mateus que diligenciaram no flagrante disseram que receberam (via COPOM) uma notícia de furto à residência e, quando chegaram ao local, depararam-se com a vítima e uma pessoa segurando a ré; a primeira informou que escutou um barulho e, ao verificar do que se tratava, deparou-se com a ré e com um homem, os quais, quando notaram a sua presença, começaram a arremessar pedras na sua direção, após o que saíram correndo; os agentes saíram correndo e, em decorrência dos gritos da vítima, o vizinho conseguiu deter a ré; seguiu-se uma revista pessoal, tendo sido encontrada, nas vestes dela, alguns pertences de uso pessoal; não encontraram o outro agente; já nas dependências da Delegacia de Polícia, a ré afirmou informalmente que "Diego" foi o autor do crime, bem como que fora fazer um "programa" com a vítima; o PM Mateus destacou, ainda, que já conhecia ambos os réus, os quais andavam juntos pelas ruas, tanto que, no mesmo dia, horas antes do fato, viu-os na praça da Matriz); a ré vive na mesma casa da família do réu, que, por sua vez, tem o apelido de "Bodão"; por fim, o PM Cleiton também disse que viu-os juntos na noite do mesmo dia.

Formalmente interrogada, MARILIA disse que realmente entrou na casa da vítima, mas foi para fazer um "programa"; então, como ela não quis pagar, pegou algumas coisas que estavam no local e, ao sair de lá, ela ameaçou-a com um espeto; em razão disso, jogou uma pedra nela e pulou o muro da casa; a vítima mora sozinha e, no dia do fato, não havia outras pessoas no local; foi até lá juntamente com "Diego" (que não é o corréu), mas este ficou aguardando-a em uma praça situada nas imediações (cerca de dois quarteirões); a vítima estava sob o efeito de álcool e foi ofendida por ela; mesmo tendo combinado o programa com a vítima, resolveu entrar na casa pulando o muro, porque foi lá durante a madrugada (por volta das 2h); não tacou fogo no "mosqueteiro" da casa da vítima; conhece o corréu e esteve com ele na praça até às 22h, conforme os Policiais falaram; posteriormente, o corréu foi embora e se encontrou com o "Diego" então mencionado.

Já DIEGO sustentou que encontrou a ré, a qual lhe contou que iria fazer um "programa"; foi com ela até a casa da vítima, mas permaneceu no lado de fora; depois, ouviu uma discussão entre a ré e a vítima, oportunidade em que olhou por cima do muro, viu elas "brigando"; a vítima munuiu-se de um espeto e a ré arremessou uma pedra nela; diante disso, o interrogado subiu no muro e tirou a ré de lá pelas mãos; não estava com a ré às 22h, tendo-a encontrado por volta da meia-noite; seu irmão também se chama "Diego", o qual anda com a ré; não sabia que esta iria cometer o crime, tanto que não a acompanhou até o portão da casa, tendo ficado na esquina; em outubro de 2021, "estava de benefício".

Pois bem.

Como se vê, as autodefesas dos réus, além de frágeis já de per si – inclusive porque permeadas de inconsistências e contradições (dentre o mais, MARILIA quis fazer crer que apenas pegou alguns objetos como forma de pagamento do “programa” que fez para a vítima, a qual munuiu-se de um espeto para ameaçá-la, bem como aduziu que sequer compareceu ao local com DIEGO, tendo ficado com este até às 22h em uma praça, após o que se encontrou com um indivíduo também chamado “Diego”. Por outro lado, DIEGO sustentou que, por volta da meia-noite, encontrou MARILIA e a acompanhou até as proximidades da casa da vítima e, apenas por ter uma discussão entre elas, resolver ir até lá para ajudar MARILIA, que, por sua vez, arremessou a pedra como forma de defesa, pois a vítima estava munida de um espeto) –, ficaram absolutamente isoladas no contexto probatório (CPP, art. 156, caput, primeira parte), o qual se encerrou de forma robusta e coesa no sentido de que eles cometeram mesmo o roubo impróprio em questão. Maiormente, diante do reconhecimento contundente de MARILIA pela vítima em Juízo (fotograficamente durante a audiência virtual), detalhando que, após a subtração dos objetos (avaliados em 326,00 – fls. 69), um homem desceu do muro com a clara intenção de intimidá-lo e/ou agredi-lo (fls. 106/18) e, mais ainda, o fato de MARILIA ter arremessado uma pedra na sua direção para feri-la gravemente (fls. 25 e 101/5).

Ressalte-se que o não reconhecimento de DIEGO pela vítima não possui arrimo como argumento suficiente para fragilizar o contexto probatório, tendo em vista que, afora a vítima ter sido categórica quanto ao fato de que o homem estava encapuzado (o que inviabilizou o reconhecimento), o próprio réu DIEGO admitiu ao Juízo ter se dirigido à casa da vítima para auxiliar MARILIA, tanto que os Policiais Militares destacaram que os viram juntos horas antes do fato. Além disso tudo, é relevante asseverar a inverossímil versão apresentada por aquela última, porquanto alegou que, malgrado tenha combinado um “programa” com a vítima, resolveu entrar na casa desta pulando o muro.

Então, as declarações da vítima, maiormente quando externada logo após os fatos (e lembrando de que ela a confirmou na essência da ocorrência penal atribuída aos réus) convergiu no sentido de que foram eles quem iniciaram a agressão física (arremesso de pedras) e/ou a grave ameaça e, por isso, não há que se falar em legítima defesa e, tampouco, na consequente desclassificação para o delito de furto simples e na aplicação do princípio da insignificância, conforme a mais sólida e atual jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: [...]

Inadmissível é a tese da aplicabilidade do princípio da insignificância a crime de roubo, pois, além de a quantia subtraída não poder ser considerada bagatela (R\$ 230,00), o delito foi praticado com grave ameaça contra a pessoa. Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “Quanto ao pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao réu em razão do pequeno valor da res furtivae, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o roubo. Precedentes.” (HC 395.469/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 20/06/2017, v.u.). [...] (TJSP, Apelação Criminal 1500796-92.2021.8.26.0320; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022).

Destaque-se, ao demais, que a palavra da vítima tem enorme relevo em casos da espécie, mormente quando não há qualquer elemento a demonstrar uma sua intenção de incriminar injustamente os réus, os quais, no caso sub judice, aliás, nem sequer supuseram uma hipótese para tanto. Nesse sentido: [...] Cumprе ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. [...] (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Ainda a respeito: [...] O entendimento adotado pelo

acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020).

Outrossim, não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma falsa incriminação, não havendo, assim, também nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, AgRg no RESp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020).

De mais a mais, lembre-se de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, de rigor a condenação como proposta, passo à dosimetria das penas, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, haja vista que, além de DIEGO ter cometido o crime pouco tempo depois de ter deixado o sistema prisional (como ele próprio confirmou ao Juízo), além de que a prova mostrou não ter se tratado de um roubo qualquer, tanto que praticado no interior de uma residência e durante a madrugada, com o que poderia ter causado um desfecho bem pior, como não raro ocorre em situações tais. Ao demais, devem ser considerados aos maus antecedentes deles, contando DIEGO com três condenações definitivas (dois furtos [fls. 161/2 - Processos nº 627/18 {TJ aos 04/04/2019} e nº 1506076/19 {TJ aos 20/08/2020}] e uma ameaça e vias de fato [fls. 164 - Processo nº 11967/16 {Pena julgada extinta aos 15/12/2017}], todas revelando reincidências, mas apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante [CP, art. 61, I]), enquanto as outras serão consideradas nesta primeira fase a título de maus antecedentes) e MARILIA com duas condenações definitivas por furto (fls. 128 - Processos nº 16900/14 [TJ aos 02/05/2017] e nº 3102/15 [TJ aos 22/08/2016], uma delas revelando reincidência, que, então, será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante [CP, art. 61, I], enquanto a outra será considerada nesta primeira fase a título de maus antecedentes). Diante de todas essas circunstâncias judiciais negativas, as penas-base reclamam ser majoradas, mas com o dia-multa calculado sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica deles (CP, arts. 49 e 60), estabelecendo as penas em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 14 dias-multa para ambos os réus.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas, tampouco a da confissão (pois os réus apresentaram versões parciais e tendenciosas). No mais, afasto a agravante da calamidade pública (CP, art. 61, II, j [ante a pandemia decorrente da COVID-19]), pois, quando da prática do delito, não havia mais isolamento social, mas, em razão das reincidências (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I - conforme já destacado anteriormente) e de o crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 anos (CP, art. 61, II, h - fls. 100), aplico o acréscimo de 2/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade das agravantes reconhecida, redimensionando as penas 7 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão e 18 dias-multa para ambos os réus. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem aplicadas. No

mais, em razão de a violência ter sido praticada com emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII – a pedra serviu como instrumento de potencial lesivo [fls. 25 e 101/5) e do concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), aplico o aumento de 3/8, como o mais proporcional ao tanto de causas reconhecidas, definindo as penas em 10 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 24 dias-multa.

Nos termos do art. art. 33, § 2º, a, do CP, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34), inclusive porque é o único que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso, destacando-se as analisadas circunstâncias judiciais e as reincidências (CP, art. 33, § 3º). Ao demais, porque, apesar do parágrafo 2º do art. 387 do CPP, o tempo de prisão provisória deve ser computado para aferição dos requisitos objetivos do parágrafo 2º do art. 33 do CP, não repercutindo necessariamente na análise dos requisitos subjetivos do aqui enfocado parágrafo 3º; além disso, porque é o Juízo da Execução que terá mais elementos acerca dos méritos do preso e alcance dos propósitos específicos da pena ora aplicada, já que nada há nestes autos a esse respeito, cabendo assentar, ainda, que também não foram aqui atingidos, nem de longe, os lapsos legais para os benefícios em progressão.

No mais, quanto à indenização, deixo de fixá-la, pois, revendo entendimento anterior e na esteira da jurisprudência que se consolidou, passo a considerar que deve haver pedido formulado e detalhado pelo Ministério Público (ou Assistente da acusação/vítima) na denúncia ou, quando muito, no curso da instrução processual – e não somente quando das alegações finais –, a fim de se possibilitar o pleno contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu neste caso. Confira: [...] A condenação do apelante a reparar o dano deve ser afastada, visto que a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, se não há pedido expresso na denúncia de valor mínimo de indenização, como no caso dos autos, de forma a permitir o contraditório, não é devida a reparação dos danos causados pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. [...] (TJSP, Apelação Criminal 0001906-51.2018.8.26.0048; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de MARILIA GABRIELA JACINTO e DIEGO CUSTÓDIO PINTO, qualificados nos autos, para condená-los, como incursos no art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e de 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Deixo de reconhecer-lhes o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque responderam presos ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-los em liberdade exatamente depois de receberem a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] 4. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". [...] (STJ, AgRg no HC 684.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Assim, recomende-se eles na prisão e expeça-se guias de recolhimento, encaminhando-as, com as peças obrigatórias, aos Juízos de Execução.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que os réus são assistidos pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 22 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA